

1500537-79.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: NAIRA ASSIS BARBOSA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUSA

Juíza de Direito: Dra. NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 04 de abril de 2021, por volta das 16h00, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

3ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500537-79.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500537-79.2021.8.26.0617

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUSA

Juíza de Direito: Dra. NAIRA ASSIS BARBOSA

Vistos.

BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUSA, qualificado nos autos, foi denunciado por incurso

no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 04 de abril de 2021, por volta das 16h00, na Estrada do Imperador, Parque Residencial União, em São José dos Campos, estaria mantendo em depósito 102,55 gramas de maconha, na forma de Skunk, 867,39 de maconha e 152, 93 gramas de cocaína, sem autorização, para fins de entrega a terceiros.

O acusado foi preso em flagrante, mas a prisão foi relaxada.

Embora não localizado para ser notificado, o acusado constitui defensor e apresentou defesa prévia (fls. 142/145).

A denúncia (fls. 92/94) foi recebida em 09 de fevereiro de 2022 (fl. 147).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas e o acusado foi interrogado.

Em debates, o promotor de justiça requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia. Já o defensor requereu a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, na hipótese de condenação, a fixação da pena no mínimo legal e a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, além das demais benesses legais.

É o breve relatório.
Decido.

A pretensão punitiva é improcedente.

Finda a instrução, não restou devidamente comprovado nos autos que o acusado seria o proprietário do entorpecente localizado nos autos.

A materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 02/03, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 04/05, laudos periciais de fls. 35/36 e 103/105, que atestaram a existência das drogas.

Contudo, as provas dos autos geram dúvida quanto à autoria delitiva.

Com efeito, os policiais civis Lucas e João Vagner, ouvidos sob o crivo do contraditório, afirmaram que estavam no local dos fatos, em diligências, quando presenciaram o acusado saindo de uma mata de forma suspeita, já que os bolsos da calça estavam com volume estranho. Resolveram abordá-lo, mas não possuíam acesso pela viatura. Deram a volta e perderam o réu de vista. Posteriormente, o viram novamente com dois outros indivíduos, com sacolas nas mãos. Cada um saiu para um lado e o réu saiu de bicicleta. Determinaram a parada e o acusado acabou caindo, possibilitando a abordagem. Com ele, foi encontrado um celular e quantia em dinheiro. Questionado, o réu negou a venda e disse que transportava a droga para a distribuição. Réu indicou local em que estava a droga. O entorpecente não estava visível.

A testemunha de defesa Bruno, por sua vez, disse que o réu, à época dos fatos, trabalhava consigo auxiliando na cozinha, já que possui uma loja de donnuts. Desconhece qualquer fato que desabone a conduta do réu, tanto que o manteve no trabalho, mesmo sabendo da acusação.

Interrogado em juízo, o acusado negou a acusação. Alegou que havia feito uso de drogas no local dos fatos, saindo da mata. Foi abordado pelos policiais, que o viram saindo de lá. Questionaram-no sobre as drogas e afirmaram que sabiam que havia entorpecentes no local. Ingressaram na mata, quando viram a mochila com as drogas em seu interior. Nega que fosse o proprietário dos entorpecentes. Os policiais o questionaram sobre a existência de mais drogas e pediram que indicasse quem era o traficante. Afirmou trabalhar como chapeiro, em padaria, mora com os

pais, tem 25 anos, sem outras passagens criminais.

Pois bem. Essa são as provas dos autos e, a meu ver, elas são insuficientes ao édito condenatório.

Com efeito, as drogas referidas pelos policiais não foram encontradas na posse do acusado, mas nas imediações. É bem verdade que os policiais disseram que o acusado teria confessado informalmente a posse e transporte da droga. Contudo, o acusado negou tal afirmativa em juízo, tendo permanecido em silêncio quando interrogado na polícia.

Não se pode descartar o fato de que é incontroverso que o local dos fatos é conhecido como ponto de drogas, não sendo impossível que os entorpecentes pertencessem a outra pessoa.

Por outro lado, o acusado mostrou-se genuinamente indignado, negando veementemente o envolvimento no tráfico. A sua versão, convincente, não pode ser simplesmente ignorada, uma vez que é possível que seja verdadeira e ele seja simplesmente usuário.

Anoto, por fim, que, embora não tenha adentrado no mérito dos fatos, o Juiz que presidiu audiência de custódia relaxou o flagrante realizado nos autos, por entender não existirem elementos suficientes de autoria delitiva, situação essa que não se alterou com o curso da demanda.

Assim, havendo dúvida razoável a respeito da prática do crime pelo acusado, a sua absolvição é de rigor, em prestígio ao princípio do in dubio pro reo.

Posto isso, julgo improcedente a pretensão punitiva e ABSOLVO o acusado BRUNO HENRIQUE SOARES DE SOUSA da imputação de prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, o que faço com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Determino a restituição dos bens e valores apreendidos nos autos. Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

São José dos Campos, 06 de junho de 2022.

P. I. C.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA